



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/221/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובע: ריצ'ארד מאיר בנפרגדג'
ע"י ב"כ עוה"ד מיכל בן צבי
מרחוב הבונים 6 רמת גן

נ ג ד

הנתבע: פנחס עמדי
ע"י ב"כ עוה"ד יגאל מור
מרחוב יפו 216 ירושלים

פסק דין

הליך זה עניינו בשימושים שעושה הנתבע ברכוש המשותף – ארגז אחסון ברחבה המשותפת בחזית הבית ומנוע מזגן על קיר חיצוני.

מבוא

1. התובע, בעלים של שליש מהזכויות ביחידות בבית ברחוב עזה 18 ירושלים הבנוי על חלקה 32 בגוש 30026, הגיש תביעה כנגד הנתבע - דייר מוגן בחנות בקומת הקרקע בבית (תת חלקה 1) המפעיל בה מעדנייה.

2. הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

3. התובע טען כי בשנת 2011 קיבל הנתבע אישור להציב ארגז אחסון ברחבה המהווה רכוש משותף וזאת תמורת תשלום חודשי בסך של 300 ₪. שימוש זה הפך למטרד והנתבע החל לנהוג ברחבה מנהג בעלים, לרבות, השלכת קרטונים ברחבה והותרת זבל. מאז 12/15 הנתבע גם הפסיק לשלם את הסכום שהוסכם ועל אף דרישה לפנות את המחסן לא עשה כן עד עתה. השימוש לטובת ארגז האחסון הינו שימוש ייחודי ברכוש המשותף. בנוסף, הנתבע תלה גם מנוע מזגן על קיר הבית באופן הגורם מפגע אסתטי ומהווה מטרד רעש, תוך פגיעה בעבודות התחזוקה והשיפוץ שבוצעו. טענות בדבר מטרות זרות אין בהן דבר – ממילא בידי התובע עילות פינוי כנגד הנתבע לו זו היתה מטרת ההליך.

4. הנתבע טען כי מעת כניסתו לנכס כדייר מוגן עשה שימוש במחסן שהוצב בחצר. רק לאור בקשת הבעלים להעתיק את המחסן הקיים למיקום אחר בשל עבודות השיפוץ הוא הועבר והוחזר אח"כ למיקומו הנוכחי, בהיקף מצומצם יותר, ובהסכמה מלאה של בעלי הזכויות. מדובר בארגז הכרחי לתפקוד החנות ובזכות הנתבע להחזיקו כדין. התשלום לא נדרש על ידי התובע וכל המטרה בתובענה הינה להפעיל לחץ על הנתבע לוותר על זכויותיו. הנתבע היה זה אשר ביקש לשפץ את החנות ונענה בסירוב. בסופו של יום בוצעו השיפוצים בשל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/221/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מצב הנכס ורק בתקופה זו היו ארגזים וקרטונים בחצר. שמירה על ניקיון ואסתטיקה חשובים לנתבע ולעסק המנוהל בו. המזגן הוזז לאור בקשת התובע בהתייחס למיקומו של מנוע המזגן הקודם, משך 41 שנים, לעסק הנתבע. מדובר בשימוש סביר במדינה חמה. התובע אינו בה ידיים נקיות, כאשר מטרתו להפעיל לחץ על הנתבע לפנות את בית העסק, הוא מפעיל את זכותו הקניינית בחוסר תום לב ואינו זכאי לסעדים המבוקשים מחמת טעמים של צדק.

5. ביום 30.07.17 נערך דיון מקדמי במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה לפיה התחייב הנתבע שלא להניח חפצים, מטלטלין וכיוצא בזה, לרבות ארגזים וסחורה ברכוש המשותף מחוץ לארגז האחסון. עוד הוסכם כי מבחינה דיונית ינתן פסק דין בתובענה לעניין ארגז האחסון ומנוע המזגן לאחר ביקור במקום.

6. ביום 10.09.17 נערך ביקור במקום במעמד הצדדים ומשלא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות באותו המועד נקבעה פרוצדורה להגשת סיכומים.

דיון והכרעה

7. נדון בשני רכיבי התביעה שנותרו להכרעתי כסדרם.

ארגז האחסון

8. לאסיפה הכללית בבית נתונה הסמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724).

9. על פי ההלכה שנפסקה בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח' (1) 645 זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף על פי ייעודו לפי תנאי המקום והזמן או על פי כוונת הצדדים, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית (ר' גם ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

10. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ועל יסוד התרשמותי הבלתי אמצעית בביקור במקום אני מוצא לנכון לקבל את התביעה בהקשר האמור.

11. ראשית, לא עלה בידי הנתבע להציג, וגם לא נטען כי קיימת, הסכמה של רוב בעלי דירות בבית לשימוש כאמור. ויודגש, התובע עצמו הינו בעלים של שליש מכלל היחידות בבית והנתבע הינו אך שוכר בדיירות מוגנת וללא מעמד קנייני. בכל הקשור להסכמה היסטורית נטענת עוד נדון להלן ובנפרד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/221/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. שנית, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי ארגו האחסון, המשמש את הנתבע בלבד, הינו בגדר שימוש ייחודי ברכוש המשותף – אין מי מבעלי הדירות האחרים אשר יכול לעשות שימוש זה או דומה שעה שארגו האחסון הנעול ומאוחסנים בו משקאות של בית העסק (עמוד 1 לפרוטוקול ביקור במקום שורות 10-11).

13. שלישית, השימוש בארגו האחסון, ועל כך אין מחלוקת, הינו שימוש מסחרי. ככזה אין הצדקה להתיירו במסגרת הרכוש המשותף ולאשרו כ"שימוש סביר" - זקוק הנתבע למקום אחסון עליו לאתרו במסגרת הנכס שבשימושו או לחילופין באמצעות השכרת מקום אחסון מתאים אחר בתחום הבית או מחוצה לו. למעשה, וגם על כך אין מחלוקת, זה מה שעשה הנתבע גם בנוגע לארגו האחסון הנוכחי - ניתנה הסכמה לשימוש אך זאת בכפוף לתשלום דמי השימוש לבעלים. הצורך במקום אחסון אין בו די כדי להקנות או להצדיק או להתיר שימוש ייחודי ברכוש המשותף לצורך מסחרי.

ויודגש, טענה זו של הנתבע, אם תתקבל, יכולה להצדיק, לכאורה, גם פתיחה של דוכן מכירה ברכוש המשותף או הרחבת העסק לרחבת הכניסה המשותפת בשל צורך במקום נוסף או בשל גודלה הקטן של היחידה שבשימושו - כשם שברור שהעסק אינו יכול לצאת את גבולות הנכס לשם פעולתו, כך נכונים הדברים גם בנוגע למקומות אחסון נדרשים, ודאי לצורך מסחרי (ר' בהקשר זה תיק (מפקח ת"א) 572/12 נציגות הבית המשותף ברחוב אבא הלל 88 דמת גן נ' אליהו בושרי (פורסם באתר משרד המשפטים) תיק 1/165/15 נציגות הבית המשותף רחוב יפו 212 מבנה 2 ירושלים נ' עזבון ברוך אלה ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)). הדברים דומים למעשה לטענה של בעל דירה לפיה בשל מחסור במקום אחסון בדירתו הוא מתקין ברכוש המשותף מחסן, אפילו מחסן ארעי, ללא כל הסכמה של בעלי הדירות האחרים. טענה ממין זה, אפילו מצדו של בעל דירה, לא ניתן לקבל (ר' בהשלכה תיק 01/371/15 ירון גבאי נ' דוד שמטוב (פורסם בנבו)).

14. רביעית, על פי סיכומי התובע, הרי שבדעת בעלי הדירות להסדיר את הליקויים ברחבה המשותפת כפי שאותרו בביקור במקום, לאחר הסרת הארון. בביקור במקום התברר כי שיפוץ ברחבה חשוב גם לעסק הנתבע, אולי אף יותר מאשר ארון האחסון האמור – רצפות הרחבה שבורות ומסוכנות והיא מלוכלכת ולקויה (עמוד 1 לפרוטוקול ביקור במקום שורה 24). מכל מקום, הביקור במקום גם לימד כי ללא הסרת הארון הרי שביצוע עבודות לשיפוץ הרחבה יהיה בעייתי וממילא לא יוכל להיות מושלם. צדק רב קיים בטענת התובע כי אם מבוצעות עבודות שיפוץ הרי שיש לבצען בהיקפן המלא והראוי.

15. חמישית, אינני מוצא כי הדרישה לסילוק ארון הפח יש בה משום חוסר תום לב או עמידה שלא כדין על זכות קניינית. דווקא בבית הנדון - לאור אופיו המשולב של מגורים ומסחר ובמיקומו הפיזי, יש לשמור בדיוקנות על זכויות בעלי הדירות והמשתמשים בבית. הותרת שימוש ייחודי מסחרי ברכוש המשותף תהווה פרץ לפעילויות דומות נוספות גם של בעלי זכויות אחרים ובעיקר מחזיקים. בהקשר שכזה כבר פסקה ההלכה כי "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לז (2) 444; ר' גם בהקשר זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/221/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהרחבה בתיק (מפקח ת"א) 23/12 נציגות הבית המשותף רחוב מרחביה 14 תל אביב נ'
משה אלגזי (פורסם בנבו)).

16. אציין כי הנתבע מרכז טענותיו בהליך במישור שאלת תום הלב של התובע. דא עקא, הנתבע אינו בעל זכות קניין אלא אך שוכר בלבד אשר יונק את זכויותיו ממערכת היחסים שבינו לבין בעלי הזכויות ביחידה שבשימוש (שהתובע הינו אחד מאלו). לא ניתן לגרוס כי זכות הקניין של בעלי הזכויות בבית תיסוג מפני זכותו של שוכר אך בשל עמידה של הראשונים על זכויותיהם - ככל שלשוכר זכות חוקית, רשאי הוא לממשה. אולם, ככל שאין בידו זכות חוקית הרי שדי בעצם זכותם הקניינית של הבעלים לשלול טענה בגין חוסר תום לב עקב נקיטת הליכים למימוש זכותם. ויוזכר, זכות הקניין הינה זכות יסוד במשפטנו.

17. בהקשר זה אציין עוד כי גם לא מצאתי הצדק בטענת הנתבע כי מטרתה של תובענה זו להביא לסילוק ידו מהחנות – סעד כאמור אינו מצוי לפתחי וממילא אינני מוסמך לדון בטענות הקשורות במערכת היחסים שבין בעל הנכס לבין הדייר המוגן בו.

18. שישית, אף אם נקבל את טענתו של הנתבע כי היה לו ארון אחסון במיקום זה או אחר בעבר, שהועתק בהסכמה ושונה עד למיקומו הנוכחי, אין בכך די כדי להצדיק את דחיית התובענה.

19. אומנם, הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קנייניות איננה חייבת להינתן בכתב ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללל ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוז נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210).

20. מאידך, רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושהם, בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות, אפשר ושיקולי הצדק יביאו להכרה ברשות השימוש כבלתי ניתנת לביטול, אף בהעדר הסכמה מפורשת מצד בעל הקניין (ר' ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)). שיקולי הצדק בהקשר זה יתבססו, בין היתר, על בחינת כוונת הצדדים בעת יצירת הרישיון, תנאי הרישיון, משך זמן ההחזקה ללא התנגדות והשקעות שהשקיע בעל הרישיון בנכס (היקפן, טיבן והסכמת בעל הזכויות לביצוען) (ר' ע"מ 37005-01-14 פלוני נ' פלוני (פורסם בנבו) והאזכורים שם). תום הלב של הצדדים מהווה גם הוא רכיב נדרש בבחינת שיקולי הצדק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/221/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. בנסיבות דנן הנתבע אינו עומד באיזה מהתנאים הנדרשים -

אין מחלוקת כי הארון הותקן בהסכמה שניתנה (בין על ידי בעלים המקוריים, כנטען בנספח א' לכתב ההגנה, בין בגין החלפת ארון לבקשת בעלי הזכויות, כטענת הנתבע, ובין בהתקנה חדשה, כטענת התובע).

אין מחלוקת כי בגין השימוש בארון ניתן תשלום משך תקופה ארוכה על פי אותה הסכמה (כ- 4 שנים).

לא נטען, וממילא לא הוכח, כי בידי הנתבע זכות קניינית לעשות שימוש בשטח האמור לטובת אחסון (מכוח מסמכי רישום הבית המשותף).

למצער גם לא הוכחה רשות שימוש בלתי הדירה על פי ההלכות שלעיל - טיבן של ההסכמות בנוגע לשימוש לא כלל, בשום דרך, אופי "בלתי הדיר". גם לא הוכח כל תנאי אשר מצדיק הכרה ברשות שימוש בלתי הדירה לנתבע - לא כוונת הצדדים כאמור (שהרי אין מחלוקת שניתנה רשות שימוש בכפוף לתשלום, שגם בוצע משך שנים, שכמיה כשכירות הניתנת לביטול), וגם לא השקעות מיוחדות - מדובר בארון פח פשוט (אפילו ללא רצפה וגב כפי שהתברר בביקור במקום).

יוצא, אם כן, כי בידי הנתבע, שהינו אך שוכר במקום, היתה, לכל היותר, רשות שימוש על פי הסכמה אשר מעצם טיבה וטבעה רשאים בעלי הדירות להפסיקה בכל עת.

22. זאת ועוד, ובעיקר -

זכויותיו של הנתבע בבית הינן בחנות (תת חלקה 1) ובה בלבד, וגם זאת אך כשוכר (דייר מוגן) - מסמכי רישום הבית המשותף, לרבות התקנון המוסכם, אינם מקנים זכות לשימוש, הדירה או בלתי הדירה, לטובת אחסון ברכוש המשותף, לא לבעל הזכויות ביחידות ובוודאי שלא לנתבע עצמו.

הסכם השכירות (נספח ב' לכתב התביעה) אינו מקנה לנתבע זכות כאמור. ויודגש, בהסכם השכירות ישנה התייחסות מפורשת לזכויות הנתבע - זכות השימוש ביחידה, מטרות השימוש ואפילו בנוגע לשימושים מותרים ברכוש המשותף (הצבת שלטים וכו'). אין כל התייחסות ליחידת האחסון הנוכחית, הקודמת (לשיטת הנתבע) או בכלל. עובדה זו שוללת לחלוטין טענה בדבר זכויות כלשהן לנתבע, ודאי בלתי הדירות.

אפילו הראיות מטעמו של הנתבע, כולל בנוגע לעובדת קיומו של ארגז האחסון בעבר ולאורך השנים, אינן מבססות זכות מוחלטת ובלתי הדירה להמשיך ולעשות שימוש בכל עת ברכוש המשותף למטרה מסחרית (מכתב עו"ד בורלא ותצהיר רוזנר).

23. לאור האמור הרי שיש מקום לקבל את התובענה בהקשר האמור ולחייב את הנתבע לסלק את ארון האחסון מהרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/221/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. אולם, לאור העובדה כי היתה הסכמה, בין לאורך תקופה של חמש השנים האחרונות (כפוף לתשלום), ובין עוד קודם לכן במשך שנים רבות בהן נעשה שימוש בארגז האחסון, כפי שעלה מההתייחסויות השונות שהגיש הנתבע, ולאור צרכיו של הנתבע בענייני הפעלת העסק ושיקולי הצדק, נכון יהיה לאפשר פרק זמן הולם לנתבע למצוא פתרון אחסון אחר בטרם תכנס לתוקפה הוראת הביצוע כאמור.

האיזון הנכון בהקשר זה בנסיבות דנן, לאור תקופת השימוש הארוכה ממילא, יהיה במתן שהות בת 12 חודשים לסילוק הארון כאמור בכפוף לתשלום הסך של 300 ₪ לחודש, כפי שהוסכם בזמנו, החל מהיום ועד למועד הסילוק וגמר השימוש.

מזגן

25. בנוגע להתקנת מזגן קובעת ההלכה, כפי שכבר פסקתי בתיק (מפקח נתניה) 175/09 אילנה רובין נ' נציגות הבית המשותף ברח' שבח 3 נתניה (פורסם בנבו) כי – "מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים, בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי, ולהתייחס אליה כאל שימוש רגיל וסביר. המבחן, בין היתר, הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות למבקש התקנת המזגן. כך, כל אימת שההתנגדות להצבת מזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בין אם בשל רעש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן - יש לראות כשימוש רגיל (ע"א (י-ם) 2560/01 נציגות הבית המשותף נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל ואח' (פורסם בנבו) "ור' גם תיק (מפקח תל אביב) 487/11 רחל רודיק נ' שירה רביד (פורסם בנבו) וכן תיק (מפקח ת"א) 374/12 ריסנברג נ' שמחייב (פורסם באתר משרד המשפטים)).

26. בנסיבות דנן, לאחר ששקלתי את ראיות הצדדים, טענותיהם ובעיקר על סמך התרשמותי הבלתי אמצעית בביקור במקום, אני מוצא לנכון לדחות את התביעה בכל הקשור למנוע המזגן.

27. ראשית, לא מצאתי כי יש בהתקנת המזגן משום הפרעה ממשית למי מבעלי הדירות. ממילא גם לא הוכחה כל הפרעה מטרדית או אחרת כגון רעש, חום או בטיחות. מגד הוצגה על ידי הנתבע הסכמה של הדיירת השכנה אשר היא הנפגעת העיקרית לכאורה עקב התקנת מנוע המזגן.

28. שנית, אומנם, אין מנועי מזגנים נוספים מותקנים על הקיר המדובר בבית. אולם, מדובר בקיר חיצוני לבית העסק, בסמוך לחלון היחידה, שהינו, ככלל, מתאים וראוי להתקנה כאמור. לא מצאתי כי מנוע המזגן גורם למפגע אסתטי כלשהו, ודאי כאשר אינו מותקן בחזית הבית אלא בדופן הבית לכיוון החצר המשמשת למעבר אחורי וחניית כלי רכב.

29. שלישית, לא עלה בידי התובע להציג בפניי, במסגרת הביקור במקום, כל חלופה רלבנטית להתקנת מנוע מזגן ליחידת הנתבע ואשר אין בה פגיעה גדולה יותר ברכוש המשותף או בנתבע עצמו - כך, חלופה שכוללת התקנת צנרת לכל אורך הבית וגובהו ועד לגג המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/221/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנמצא בצידו השני של הבית הינה מפריעה, מכערת ועל פני הדברים בלתי יעילה להפעלת מזגן קטן לחנות שגודלה כ- 12 מ"ר בלבד. ברי כי התקנה שכזו תחייב מעבר הצנרת גם בחלקים שונים מחזית הבית ובפגיעה באלמנטים רבים בשיפוץ המקיף שנערך; כך, התקנת מנוע המזגן בחלקו האחורי של הבית, כאשר אין גישה ישירה מהחנות לחלק זה דרך פנים הבית, הינה בלתי אפשרית, שכן היא מחייבת מעבר צנרת דרך רכוש פרטי; כך, התקנת מנוע מזגן אשר כוללת התקנת צנרת לכל אורך קיר הבית, סמוך לחלונות, דלתות ויחידות אחרות עד לחלק האחורי, גם בה הפגיעה לא רק שאיננה פחותה מקיומו של המנוע הנוכחי במיקומו, אלא אף גדולה יותר. ודאי אמורים הדברים כאשר מדובר בשטחים המשמשים, בין היתר, גם לתנועת כלי רכב ומעבר; "פתרונות טכנולוגיים" אחרים המוזכרים בסיכומי התובע לא הוצגו בפניי כלל.

30. רביעית, מנוע המזגן הותקן חלף מזגן חלון ישן אשר היה מותקן בחנות הנתבע. קבלת התביעה לסילוק מנוע המזגן משמעה, בהעדר חלופה אחרת, התקנה מחדש של מזגן חלון כפי שהיה, פרורגטיבה המצויה בזכותו הבלעדית של הנתבע. התקנה שכזו תהווה פגיעה משמעותית בהרבה על חזונו החיצוני של הבית ואפילו סכנה בטיחותית (ר' תמונות המזגן הישן בנספח לכתב ההגנה למול המצב העובדתי כיום על פי הביקור במקום).

31. חמישית, גם מבחינת זכויות הצדדים ישנה הצדקה לדחיית התביעה בהקשר זה - על פי הסכם השכירות רשאי הנתבע להתקין מנוע מזגן ליחידתו לשם ניהול עסקו. כך נכתב במפורש בהסכם אשר צורף לכתב התביעה. התובע, ובפרט הוא, כבעלים של היחידה והמשכיר לנתבע, אינו יכול להתנער מהסכמתו זו. גם תקנון הבית המוסכם אינו מונע התקנה של מנוע מזגן, לא ככלל ולא בקיר בו הותקן בפרט.

32. לאור כל האמור לעיל התביעה לעניין מנוע המזגן נדחית.

סיכום

33. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ופוסק כאמור בסעיפים 23, 24 ו- 32 לעיל.

34. בנסיבות דנן, לאור ההסכמה הדיונית ותוצאות ההליך כאמור אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ו חשון תשע"ח, 15 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים